



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 119/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב סוקולוב 13 הרצליה
ע"י ב"כ עוה"ד עמית תם
מרחוב ז'בוטינסקי 155, בית נח מנחמי, רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעת 3: אולגה רוזנבלום ת.ז. 311940902
רחוב סוקולוב 13/30 הרצליה

פסק דין כנגד הנתבעת 3

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב סוקולוב 13 נתניה הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6529 חלקה 199 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד הנתבעת 3 - בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 55, בגין חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף - תשלומים שוטפים בסך של 214 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 09/12 ועד 09/10. על פי כתב התביעה, קרן החוב מסתכמת בסך של 2,782 ₪.

לטענת התובעת חישוב החלקים היחסיים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף מבוצע על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים ולא ניתן לבצע את החישוב על פי מדידות בעירייה או להזמין מודד מיוחד לטובת עניין זה. עוד טוענת התובעת כי הנתבעת אישרה בחתימתה את חלוקת ההוצאות הנוכחית במסגרת הליך קודם שהתנהל בפני המפקחת פרנקל.

בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי חישוב חלקה היחסי בהוצאות הנציגות הינו שגוי. לטענת הנתבעת ישנו הבדל משמעותי בגודל הדירות בבית בין זה הרשום בפנקס הבתים המשותפים לבין זה הקיים בפועל ולראיה, מידות הדירות הרשומות בספרי העירייה. לפיכך, לטענת הנתבעת, יש לחלק את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בצורה שוויונית על פי גודל הדירות בפועל. לטענת הנתבעת אמא שלה חתמה, ללא ידיעתה, ללא הסכמתה ומבלי שהבינה את המשמעויות הכרוכות בכך, על חישוב חלוקת ההוצאות שאושרה בהליך הקודם בפני המפקחת פרנקל.

בדיון מיום 17.11.10 העלו בפני הצדדים את טיעוניהם והגיעו להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בדיון.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 119/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת 3 לא שילמה דבר לנציגות בתקופה הנתבעת. המחלוקת היחידה הינה בנוגע לאופן חישוב החלק היחסי של דירת הנתבעת 3 בהוצאות הנציגות.

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי חלוקת ההשתתפות בהוצאות החזקתו של הרכוש המשותף כאמור תהיה - "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

בתקנון הבית אין כל אזכור לשיעור השתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף ולפיכך חלות הוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל.

אין מחלוקת כי הנציגות גובה את התשלומים להחזקת הרכוש המשותף על פי שטח הדירות הרשום בפנקס הבתים המשותפים. את הנוהל הזה תוקפת הנתבעת 3 בכתב ההגנה מטעמה.

ההלכה קובעת כי על המפקח לחרוץ את דינו על-פי הרישום הקיים (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). לפיכך, כאשר רשום בית בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף על פי הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, כמו במקרה דנן, זוהי הדרך הנכונה לבצע את חישוב ההשתתפות של בעלי הדירות בתשלומי הנציגות.

די בכך להביא לדחיית טענת הנתבעת 3 ולקבלת התביעה כנגדה. אולם, גם לגופו של עניין, לא מצאתי כי הנתבעת מופלית לרעה בחלוקת ההוצאות שנקבעה על ידי הנציגות.

מדידות העירייה אשר הוצגו על ידי הנתבעת 3 הינן חלקיות ואינן מאפשרות קביעה אמיתית של היחס שבין שטחי הרצפות של הדירות בבית.

לא ברור מן המדידות באם כל הדירות בבית בכלל נמדדו על ידי העירייה, אם לאו. מן הנתונים סביר להניח כי לא כל הדירות בבית נמדדו על ידי העירייה. ובמה דברים אמורים - כללי המדידה שנקבעו לצורך חישוב שטחי הדירות בעת רישום בית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים שונים מכללי המדידה הנהוגים על ידי העירייה לצורך חישוב תשלומי ארנונה. משכך, עצם העובדה כי גודל דירת הנתבעת 3 הרשום בפנקס הבתים המשותפים זהה לזה הרשום בספרי העירייה (וכך גם בנוגע לעוד מספר דירות בבית) אך מלמד על כך שדירות אלו לא נמדדו כלל על ידי העירייה. יתכן מאוד, לאור שיטות חישוב השטחים השונות, אם תימדד דירתה של הנתבעת 3 על ידי העירייה לצורכי חישוב ארנונה, יתברר ששטח הרצפה של דירתה (לצורך זה) גדול מזה המופיע בפנקס הבתים המשותפים.

גם לא ברור מתוך נתוני העירייה מתי בוצעו המדידות של כל דירה ודירה. יתכן גם והמדידות בוצעו בזמנים שונים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 119/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

ויוודגש, חיוב ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הינו יחסי. לפיכך, לצורך קביעת הנתון יש צורך במדידה שנערכת בו זמנית, לכלל הדירות, ועל פי כללי מדידה זהים. הנתונים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים הינם נתונים שוויוניים כאלה - כולם נמדדו באותו הזמן ועל פי אותם כללי מדידה. כל עוד לא הוצגו נתוני מדידה אחרים המתייחסים לכלל הדירות בבית על פי נתונים שווים (מועד עריכת המדידה וכללי מדידה) הרי שהנתונים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים הם הנתונים ההוגנים ביותר באמצעותם ניתן לבצע את חישוב ההשתתפות בהוצאות.

למעשה, יתכן ואם ימדדו כל הדירות בבית על ידי העירייה לצורכי ארנונה, בעת ובעונה אחת, יתברר כי אין הפרש משמעותי בין החלק היחסי בו מחויבת הנתבעת 3 על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים לבין חלקה היחסי על פי מדידות העירייה.

לאור האמור אני דוחה את טענת הנתבעת 3 וקובע כי חישוב חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות הנציגות הינו בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

לפני סיום אעיר כי אין נפקדות משמעותית לחתימה או אי החתימה של הנתבעת 3 על חישוב חלוקת ההוצאות בהליך הקודם, שכן, ממילא, חישובי הנציגות כאמור תואמים את הוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. לפיכך אינני נזקק להיכנס כאן לסוגיות שעלו בנוגע למסמך זה.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך של 2,782 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 22.08.2010, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאותיה בניהול ההליך (כולל החזר חלק יחסי באגרת תביעה ותשלום שכר טרחת עו"ד).

המזכירות לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, י"ד כסלו תשע"א, 21 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין